主題精選：停車位產權 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 停車位之產權登記《二》
發布日期: 2017-03-02
內文
• (三) 停車位產權採分別共有(即持份共有)方式持有，故須另訂分管契約加以特定，糾紛常起。
內政部乃於民國85年9月7日以台內地字第8580947號函規定，停車位得於建物登記簿編號登
記，停車位產權始走向特定化。
• (四) 有獨立權狀之車位採分別共有(即持份共有)方式持有，因此出售停車位時，依土地法第34
條之1第4項規定，其他共有人有優先購買權，造成出售車位之困擾。內政部乃於95年1月17日
以內授中辦地字第0950724925號函規定，地下室停車位連同所屬基地應有部分一併移轉時，
如該停車位均登記有建物持分、獨立權狀及特定位置可依編號單獨進出，權利人並得自由使
用、收益及處分者，他共有人無優先購買權。
• (五) 一般而言，有獨立權狀之車位有土地持分。然無獨立權狀之車位，早期有的有土地持
分，有的無土地持分。晚近，無獨立權狀之車位大都有土地持分，且一個車位固定為一萬分之
一、一萬分之二或二萬分之一等。
• (六) 停車位分為有獨立權狀車位與無獨立權狀車
位二種。前者可以外賣，後者不可以外賣。增設車
位及獎勵車位如符合規定條件，可以登記為有獨立
權狀車位；法定車位不可以登記為有獨立權狀車
位。然部分投機建商為使大樓過剩的停車位可以外
賣，規劃有獨立建號之一小間建物(如儲藏室、管

理室等)，將眾多車位掛在此一建物上，而成為有
獨立權狀車位，而得以外賣。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 停車位之產權登記《一》
發布日期: 2017-02-23
內文
停車位分為法定車位、增設車位及獎勵車位三種。所稱法定車位，指依建築相關法規規定，建
築物依用途、樓地板面積等指標計算，所必須設置之停車位。增設車位，指建築物除法定車位
以外，所增加設置之停車位。獎勵車位，指政府為解決停車位不足，以增加容積率鼓勵建物增
設停車位。
法定車位及增設車位，免計入容積率。獎勵車位，除免計入容積率外，另給予增加容積率之鼓
勵。
現行停車位之產權登記如下：
• (一) 法定車位不得以主建物登載，而應於共有部分登載。因此，無法單獨取得所有權狀(即無
獨立權狀之車位)，故不可以賣給區分所有權人以外的人(即不可外賣)。
• (二) 增設車位或獎勵車位，如與法定車位明顯區隔(不同樓層或同一樓層經隔間)，且經戶政機
關編列有所在地址證明，並由全體起造人協議認定非屬共同使用性質，得單獨編列建號，以主
建物記載，取得所有權狀(即有獨立權狀之車位)，就可以賣給區分所有權人以外的人(即可以外
賣)
(待續…)
好書逗相報
我的「土地法規」小法典(第六版)於今年2月新鮮問
市。本次改版，除更新法規及添加新試題外，最值
得推薦的是，司法院大法官解釋(不動產部份)逐號
析論，坊間難得一見。該書由元照出版，元照電話
(02)23756688。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下